

0000053-36.2022.8.26.0187

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... constava que os dois praticavam o tráfico. No aparelho celular apreendido tinham diversas conversas que denotavam tráfico praticado pelos dois réus (gravação audiovisual).

No mesmo sentido, em juízo, o policial civil Lucas Suzigan Nachtigall disse que a equipe de Fartura fez investigação e chegou a conclusão que possivelmente tinha drogas no endereço. A Delegada representou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura-SP - cep 18870-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000053-36.2022.8.26.0187 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000053-36.2022.8.26.0187

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341991/2021 - DEL.POL.FARTURA, 21978268 - DEL.POL.FARTURA, 697/21/120 - DEL.POL.FARTURA, 2341991 - DEL.POL.FARTURA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Vistos.

JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, em data e local não conhecidos, mas antes do dia 15 de dezembro de 2021, associaram-se JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA e para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (FATO 1).

(FATO 2) No dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 14h40min, no interior da residência situada na Rua São Paulo, 130, Vila de Fátima, nesta cidade e Comarca de Fartura, os acusados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos caracterizadores do concurso de agentes, guardaram 325 pedras de "crack", pesando aproximadamente 42,2g (quarenta e dois gramas e dois decigramas), 27 papелotes de

cocaína, pesando aproximadamente 18,3g (dezoito gramas e três decigramas), e uma porção de "maconha", pesando aproximadamente 0,4g (quatro decigramas), conforme boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 19/20, e laudos de exame químico-toxicológico de fls. 173/175, 176/178 e 179/182, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme decisão de fls. 223/224, o feito foi desmembrado em relação à ré Juliana. Notificado o réu (fls. 250), foi oferecida defesa preliminar, no prazo legal (fls. 256/261).

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2022 (fls. 264/267), e o réu foi citado (fls. 297).

O processo foi instruído com a inquirição de duas testemunhas de acusação, bem como interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a condenação do réu nos exatos termos da exordial acusatória, ao passo que a Defesa Técnica pede a absolvição do réu, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando em caso de condenação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Assim, tem-se por devidamente comprovadas materialidade e autoria.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotos das drogas (fls. 13/19), laudo de constatação preliminar (fls. 20/21), denúncias anônimas (fls. 81 e 82), auto circunstanciado de busca (fls. 156/158), laudos químico-toxicológicos (fls. 174/176, 177/179 e 180/183), relatório policial final (fls. 184/185), relatório de investigação (fls. 302/345), e prova testemunhal.

A autoria igualmente se mostra evidente.

Na fase policial, os policiais civis MARCO ADRIANO VALENTE e LUCAS SUZIGAN NACHTIGALL disseram que, no dia dos fatos, por volta das 14h30min, juntamente com o Delegado de Polícia Fabiano, da cidade de Taguaí/SP, apoiados por policiais civis da DISE e DIG de Avaré/SP, além do policial penal Luis, trazendo consigo o cão farejador, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de Juliana, sítio local dos fatos. Na chegada, foi dado o alerta policial, ocasião em que ninguém respondeu, tendo sido necessário o arrombamento da porta do imóvel. Em seu interior, depararam-se com Juliana vindo ao seu encontro. O policial Marco indagou Juliana a respeito de quem estava na casa e se haviam drogas. Juliana disse estar sozinha, tendo seu marido José Carlos saído para trabalhar, e afirmou haver drogas na casa. Apontou os locais onde as drogas estavam ocultas, ou seja, 27 invólucros de "cocaína" no guarda-roupa do casal, assim como uma porção de "maconha" e 325 pedras de "crack", que estavam em um pote plástico no banheiro do imóvel. Além das drogas, o investigador Marco localizou 182 reais, em dinheiro, que estavam no quarto, e 15,95 reais, em moedas, que estavam na cozinha. Também foram localizados e apreendidos dois aparelhos celulares. Indagada, Juliana disse que a droga encontrada em sua residência pertence ao seu marido, José Carlos, e que o dinheiro localizado na casa também é dele e oriundo da venda de drogas.

Esclareceram que a denúncia de tráfico recaía tanto em Juliana quanto em seu marido José Carlos. Diante dos fatos, o policial civil Marco deu voz de prisão em flagrante delito à Juliana, a conduzindo à Delegacia de Polícia, onde também apresentou as drogas, dinheiro e celulares apreendidos (fls. 03/04 e 05/06).

Em juízo, o policial civil Marco Adriano Valente disse que no dia dos fatos estavam cumprindo diversos mandados de busca para coibir tráfico de drogas. Na casa da Juliana e José Carlos, anunciaram. Não abriram a porta, tiveram que arrombar. Veio uma mulher e se identificou como Juliana. Falaram o objetivo da busca. E perguntaram se tinha droga, ela disse que sim e mostrou onde estava a droga e falou que a droga era do marido. Ele não estava. Ela foi presa em flagrante porque na denúncia constava que os dois praticavam o tráfico. No aparelho celular apreendido tinham diversas conversas que denotavam tráfico praticado pelos dois réus (gravação audiovisual).

No mesmo sentido, em juízo, o policial civil Lucas Suzigan Nachtigall disse que a equipe de Fartura fez investigação e chegou a conclusão que possivelmente tinha drogas no endereço. A Delegada representou pedindo mandado de busca, procurar as drogas. Foi concedido. Foi para dar o apoio. No dia foram até Fartura e no endereço, eram três endereços, pediram para entrar na segurança. Bateram na casa da Juliana, não teve resposta. Arrombaram a porta. Entraram. Entrou por último. Lembra da Juliana, do cachorro entrando e procurando. Pegaram maconha e cocaína e bastante crack num pote plástica, mais de 300 porções. O réu não estava na casa. (gravação audiovisual).

Na fase policial, o réu JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA não foi ouvido. Em juízo, o réu José Carlos da Conceição da Silva disse que estava trabalhando. Nem sabia disso. Brigou com ela, ela discutiu com ela e tinha uns cinco dias que saiu de casa. Não veio direto para cesário porque estava sem dinheiro. Não sabe de quem é a droga. (gravação audiovisual).

Esse é o conjunto probatório.

A negativa apresentada pelo acusado vem refutada pela prova testemunhal e demais documentos carreados aos autos.

Pois bem.

Resta evidente a atuação do acusado nos delitos descritos nos exatos termos da peça inicial, sendo que os atos ilícitos foram relatados pelas testemunhas de acusação em seus depoimentos, de forma harmônica e consistente.

De acordo com o relato dos policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de José Carlos e Juliana, esta apontou aos policiais a localização de 27 invólucros de cocaína, uma porção de maconha e 325 pedras de crack. No local, também foi encontrado o valor de R\$ 227,95.

Ressalta-se que os depoimentos dos policiais são suficientes para, junto com as demais provas, comprovarem a existência do tráfico, e motivar um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações.

Todos estes elementos devem ser aliados à presunção de veracidade que possuem, por serem agentes públicos, e fazem com que exista a possibilidade de concluir com tranquilidade e larga segurança de que os réus praticavam o tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURAFÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. (...) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) - Habeas corpus não conhecido. (HC477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Descabe a alegação de ausência de autoria, já que a casa era habitada pelo réu e pela sua companheira Juliana, sendo que ele não estava na casa no momento que os policiais chegaram. Porém está evidente que a droga também era dele. Até porque a própria Juliana informou que a droga era do marido, mas ela indicou onde estavam. As denúncias davam conta que o casal se dedicava ao tráfico.

Outrossim, é importante frisar que a droga foi devidamente apreendida e apresentada, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), bem como a natureza das drogas foi relatada nos laudos toxicológicos (fls. 174/176, 177/179 e 180/183).

Ressalte-se que o artigo 33 da Lei de Drogas inclui importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E, ainda que não tenha sido flagrada a situação de venda, na incidência de qualquer um dos verbos, considera-se consumado o crime de tráfico de drogas.

Ainda que a defesa alegue que o acusado não foi pego quando na comercialização do ilícito, cabe ressaltar que o mesmo estava praticando outro verbo presente no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ao guardar as drogas.

Quanto ao fato de o acusado ser usuário de drogas, é comum usuários praticarem o tráfico para sustentarem seu vício.

A propósito: "TRÁFICO DE DROGAS. A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas. Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa. As circunstâncias da prisão, a forma como estavam acondicionadas as drogas, a apreensão de dinheiro e a denúncia anônima indicam o tráfico. Condição de usuário que não afasta a traficância. Dispensável prova de atos de mercancia. Inviável a desclassificação da conduta e a alteração do regime. Pena de multa que deve ser mantida, não sendo inconstitucional. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação 0102789-10.2012.8.26.0050; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015). Grifei.

Não há que se falar em desclassificação para o crime no artigo 28, uma vez que pela circunstância dos fatos e a maneira como estavam embaladas as drogas, a finalidade da traficância ficou totalmente demonstrada.

Quanto à associação para o tráfico, tem-se devidamente comprovada, vez que José Carlos era companheiro de Juliana, com quem foram encontradas as drogas, na residência do casal. Ademais, o relatório de investigações de fls. 302/345, o qual traz as mensagens trocadas por José Carlos, é suficiente para demonstrar a relação deste com a prática delitiva e, também, sua associação com Juliana.

O relatório de investigação de fls. 302/325 comprova o tráfico e associação praticados tanto por Juliana quanto por João Carlos de forma estável.

Diante das provas colhidas nos autos, ficou comprovado que o acusado praticou os delitos a ele imputados.

Portanto, as circunstâncias fáticas confirmam a narrativa e, assim, a autoria é inconteste.

Não há nenhum outro elemento em contrário que diminua a certeza sobre a procedência do pedido condenatório.

Quanto às teses defensivas, não há que se falar em insuficiência probatória, diante das provas contidas nos autos e por tudo até agora exposto.

Assim, finda a instrução processual, verifico que restou demonstrado, satisfatoriamente, a materialidade e autoria delitiva dos crimes, ao passo que a defesa não apresentou nenhuma prova que corroborasse suas alegações ou, ao menos, infirmasse o conjunto probatório apresentado pelo Parquet.

Nesta esteira, impõe-se a condenação do acusado pelos delitos dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

I. Quanto ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considero a natureza, a quantidade e variedade da droga traficada, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11343/2006, e aumento a pena base em 1/2, fixando-a acima do mínimo legal, em: 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes da pena.

Na terceira fase, reputo inaplicável o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devido à quantidade de drogas e forma de acondicionamento do entorpecente, o que demonstra que se dedicava a atividade de tráfico.

II. Quanto ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considero a natureza da droga traficada e a permanência da associação, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11343/2006, e aumento a pena base em 1/6, fixando-a acima do mínimo legal, em: 03 anos e 06 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes da pena.

Ausentes outras causas modificadoras da pena.

III. Do concurso de crimes:

As penas aplicadas deverão ser somadas, diante do disposto no artigo 69, do Código Penal, perfazendo, assim, a pena total de: 11 anos de reclusão e 1567 dias multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Incabível qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como incabível o sursis.

O valor do dia-multa será do mínimo legal (artigo 43 da Lei nº 11343/2006).

Atendendo ao disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, deixo de considerar o tempo que o acusado ficou preso para fins de fixação de regime de pena já que para eventual progressão de regime, além do tempo de pena cumprido é necessário bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Ante todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA, RG: 60.084.494, à pena de 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1567 (um mil, quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, com valor unitário estipulado no piso, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, porque já se encontra preso e, por maior razão agora, assim deverá permanecer e, quiçá a gravidade do crime pelo qual ora foi condenado, justificando-se a cautela por medida da garantia da ordem pública.

Expeça-se mandado de prisão.

Transitada em julgado para as partes, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

P.I.C

Fatura, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA